

NOOR RAFIZA BINTI AHMAD

lwn

PENDAKWA SYARIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jamadilakhir 1444H]

Kes Jenayah (Semakan) No. 10000-103-0006-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon : *Encik Ahmad Fuad Syafwan bin Mohammad Amin
(Tetuan Nooraizan & Partners)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 9/11/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak perintah bon jamin yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (YA Hakim Bicara), Selangor dalam kes Jenayah No. 10100-0107-0014-2021 pada 11/10/2022.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Jenayah No: 10100-01-107-0014-2021 bertarikh 11/10/2022.

- ii. Mahkamah membatalkan perintah/arahan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 11/10/2022 dan memerintahkan Pemohon dilepaskan dengan seorang penjamin baharu sahaja dan wang jaminan RM3,000.00 yang telah dibayar kepada Mahkamah dikembalikan.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pada 28/7/2021 Pemohon telah dituduh di bawah seksyen 7(1) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) No.9 Tahun 1995. Dalam prosiding tersebut Pemohon telah mengaku tidak bersalah dan telah dilepaskan dengan jaminan dua orang penjamin iaitu Nurul Hidayah binti Khirul Zaman (No.KP:860327-35-5714) selaku penjamin pertama dan Huzaimi binti Mat Isa (No.KP: 750802-04-5079) sebagai penjamin kedua beserta bon sebanyak RM5,000.00. Bon tersebut telah didepositkan kepada Mahkamah atas nama penjamin pertama.

[4] Pada prosiding perbicaraan bertarikh 11/10/2022, Peguam Syarie Pemohon memaklumkan kepada Mahkamah Bicara bahawa penjamin kedua telah meninggal dunia pada 20/7/2022. Oleh itu Pemohon memohon untuk mengemukakan penjamin baharu iaitu Mohd Khalil bin Razali (No.KP: 790203-08-5243) bagi menggantikan tempat penjamin kedua. YA Hakim Bicara kemudiannya telah membenarkan permohonan tersebut berserta dengan bon jaminan baharu sebanyak RM3,000.00.

[5] YA Hakim Bicara telah mengenakan bon tersebut setelah dimaklumkan oleh Peguam Syarie Pemohon bahawa bon di atas nama penjamin kedua yang meninggal dunia adalah sebanyak RM3,000.00. Setelah semakan dibuat didapati bon dengan amaun sebanyak RM5,000.00 yang telah dibayar sebelum ini adalah di atas nama penjamin pertama. Manakala penjamin kedua yang asal tidak memasukkan sebarang jumlah bon kepada Mahkamah. Tambahan bon ini telah menyebabkan keseluruhan bon untuk jaminan pelepasan Pemohon menjadi sebanyak RM8,000.00. Menyedari wujudnya kekhilafan tersebut, maka permohonan semakan ini difailkan.

ALASAN SEMAKAN

[8] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. Jaminan asal sebanyak RM5,000.00 dengan dua orang penjamin patut dikekalkan memandangkan Pemohon tidak pernah gagal untuk hadir sepanjang tempoh perbicaraan.
- ii. Terdapat kekhilafan fakta tentang status bon jamin penjamin kedua yang sebenarnya tiada bon jaminan diletakkan ke atasnya. Oleh itu penjamin baharu yang menggantikan tempatnya juga tidak perlu dikenakan sebarang bon jamin.

- iii. Jumlah keseluruhan bon jaminan sebanyak RM8,000.00 adalah suatu jumlah yang tinggi dan melebihi jumlah maksimum denda yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara ke atas Pemohon. Hal ini adalah bertentangan dengan kehendak seksyen 186(1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) Tahun 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[10] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang

berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[11] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes *PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112* menjelaskan seperti berikut:

“In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”

Dalam kes tersebut, YA Hakim telah memberi panduan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus diganggu demi kepentingan keadilan.

[12] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[13] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[14] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks semakan ini, Peraturan 6 yang berikut adalah relevan.

“Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.”

[15] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[16] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[17] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Jenayah No. 10100-107-0014-2021 untuk menentukan sama ada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah bon yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes dan prosiding perbicaraan.

[18] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 6 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [14] di atas, adalah jelas menunjukkan bahawa isu-isu berkaitan dengan kecacatan tatacara pengurusan dan prosiding perbicaraan boleh disemak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan telah berlaku atau tidak dalam kes ini.

[19] Selepas merujuk keseluruhan alasan semakan dan rekod-rekod prosiding, kami mendapati wujudnya kekeliruan oleh YA Hakim Bicara apabila memutuskan

suatu bon berjumlah RM3,000.00 ke atas penjamin kedua yang baharu. Rekod prosiding menunjukkan YA Hakim Bicara memutuskan sedemikian dengan semata-mata berdasarkan makluman yang diberikan oleh Peguam Syarie Pemohon tanpa merujuk kepada rekod asal bon jaminan.

[20] Kami tidak mendapati apa-apa justifikasi telah diberikan oleh YA Hakim Bicara berkenaan dengan penetapan bon jamin yang baharu selain tiada sebarang permohonan dibuat oleh pihak pendakwaan untuk menambah jumlah bon sedia ada. Oleh itu kami berpandangan penambahan bon jaminan yang baharu adalah berpunca daripada kekeliruan Peguam Syarie Pemohon dan YA Hakim Bicara tentang status sebenar penjamin kedua yang telah meninggal dunia. Penjamin kedua telah disalah anggap pernah mengeluarkan bon jamin sebelum ini sedangkan pada hakikatnya ia hanya dikeluarkan oleh penjamin pertama sahaja. Oleh itu fungsi penjamin kedua yang baharu adalah bagi mencukupkan bilangan penjamin seramai dua orang sebagaimana yang diperintahkan oleh YA Hakim Bicara.

[21] Pada hemat kami juga fungsi sesuatu bon jaminan diberikan adalah sebagai pelepasan sementara kepada seseorang tertuduh dengan mengemukakan cagaran yang mencukupi dan akujanji penjamin untuk mengemukakan tertuduh sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung. Dalam konteks kes di hadapan kami ini, rekod perbicaraan menunjukkan Pemohon selaku tertuduh tidak pernah gagal untuk hadir dalam prosiding yang ditetapkan. Oleh itu kami tidak nampak sebarang kewajaran untuk meningkatkan jumlah bon jamin sedia ada perlu dibuat. Dalam hal ini pertimbangan kami adalah merujuk kepada seksyen 186(1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) Tahun 2003 yang memperuntukkan:

Amaun tiap-tiap bon yang disempurnakan di bawah Bab ini hendaklah ditetapkan dengan memberikan perhatian wajar kepada hal keadaan kes itu sebagaimana yang mencukupi untuk memastikan kehadiran orang yang ditangkap itu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan.

[22] Berdasarkan ulasan dan autoriti yang telah diberikan, dapatan kami adalah penambahan jumlah bon jamin sebagaimana yang diputuskan adalah suatu kekhilafan YA Hakim Bicara. Justeru adalah menjadi tugas kami untuk campur tangan bagi memperbetulkan semula kekhilafan tersebut.

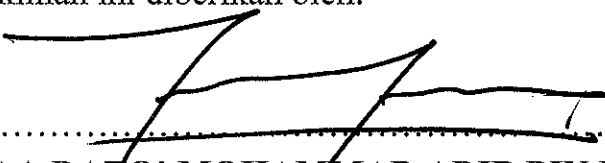
£

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

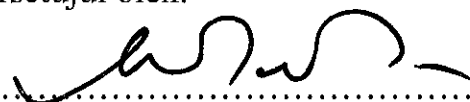
1. Permohonan semakan ini **DITERIMA**.
2. Perintah bon jamin sebanyak RM3,000.00 kepada penjamin kedua iaitu Mohd Khalil bin Razali (No.KP: 790203-08-5243) oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Jenayah No. 10100-107-0014-2021 bertarikh 11/10/2022 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

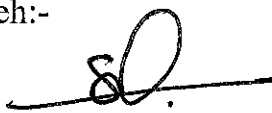

.....
YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

1. Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor